Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：15/2018JCCI 号　　2018 年 7 月 13 日

ベトナム社会主義共和国
財政省　御中

税務行政通達 156、20 条 5 項改訂のお願い

ベトナム日本商工会議所
会頭　伊東　浩治

日頃よりベトナム日本商工会議所に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。さて、2013 年 11 月 6 日に財政省によって発布された税務行政通達 156(Circular 156/2013/TT-BTC、以下通達 156)につきまして、以下のとおり改訂（削除）要望の意見書を提出させていただきますので、善処いただければ深甚です。

外国契約者税制通達 103（Circualr103/2014/TT-BTC）や通達 156、20 条 2 項から 4 項には外国契約者税について 3 つの納税方式が規定されており、条件を満たせば納税者は任意に納税方式を選択できます。一方で通達 156、20 条 5 項には以下の規定があります。

5. Some cases of declaring and paying tax:
a) The foreign contractor or foreign sub-contractor that applies one of the three methods mentioned in Clause 2, Clause 3 and Clause 4 of this Article shall keep using that method to declare and pay tax until the end of the contract.
b) If the foreign contractor or foreign sub-contractor that is following one of the three methods signs new contracts in Vietnam before the end of the old contract, the current method shall still be applied to the new contracts.
c) If a contract is signed after the end of the new contract, the foreign contractor or foreign sub-contractor may apply one of the three methods in Clause 2, Clause 3 and Clause 4 of this Article to the new contract.
d) If the foreign contractor or foreign sub-contractor performs multiple contracts at the same time, and the foreign contractor or foreign sub-contractor applies one of the methods, then the same method is also applied to the other contracts, whether they are eligible or not).

上記は一度納税方式を決定した契約が終了するまで、他の新しい契約について別

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

の納税方式を採用できないとする規定で、特にインフラ事業に従事する日系企業に大きな障害となっております。

外国契約者が提供するサービスには、みなし方式しか現行法体系上選択できない契約が多く存在することはご存知の通りです。インフラ事業では発電所など当初の対象物の建設そのものに参加する際には、ベトナム企業もサブコンとして数多く参画することからハイブリッド方式が選択されることが多くあります。一方、建設後のメインテナンスや技術サービス提供時はみなし方式しか選択できないことが数多く存在します。ハイブリット方式を元々採用していて、その後みなし方式しか採用できないようなサービス提供が発生した場合に当該規定は矛盾しています。

またメインテナンスや技術サービスは長期間にわたることが多く、その間に他のインフラ事業が発生することもよくあります。その場合、当初の契約はみなし方式しか採用できないにもかかわらず、その後のインフラ事業の建設参画でもみなし方式しか採用できないとなると多額の VAT が費用化するため、ベトナム企業をサブコンとして参画させることを出来る限り控える必要があります。この場合、ベトナム企業への技術移転が妨げられることになります。

多数のサブコンを使う建設プロジェクトにおいてハイブリッド方式を採用できないことは競争入札上大きな不利となり、見積金額の大きな差となるため入札への参画もできなくなります。政府の法規制により公正な競争条件が妨げられることは望ましくなく、また適切な数の企業による入札が行われないと結果として落札価格が高くなります。ベトナム政府が実施するインフラ事業の場合、政府債務の増加につながり最終的に国民負担に転嫁されることになります。

さらに当会で多くの企業に聞き取り調査を行いましたが、みなし方式が採用されている契約は数多くあり、この契約が現在も進行中かどうか、全ての契約を管理して、次のインフラ事業の納税形式を選択・検討することは実務上不可能であるという回答を多数得ております。複数年にわたる長期契約の場合において、例えば 5 年後に発生するかもしれない契約を念頭において当初の契約の納税方式を決定することは事実上不可能であり、ビジネスの実態を無視していると言え、管理不可能な制度が導入されています。

最後に、当該規定は、複数納税方式を同時に認めることで、他の契約への費用の付け替えにより、税金の過少申告を防ぐための措置と推測します。ただし、このような費用の付け替えは、契約ごとの費用の妥当性を吟味し、発覚した場合、個々の事案ごとに罰則措置を設ければ足り、上記の多大な不利益・損害を正当化する理由にはならないと思量します。

上記をまとめますと、当会の主張は以下のとおりとなります。

1　法体系上、みなし方式しか採用できない契約が数多く存在することとの矛盾

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

2 インフラ事業においてハイブリッド方式が適時に適用できない場合、公正な競争環境が担保されないこと
3 平等な条件での入札でなければ、落札価格が高くなり、政府事業の場合、政府債務の増加、最終的に国民負担の増加につながる可能性があること
4 実務上、管理不可能な規定であること
5 ベトナム企業への技術移転を妨げる要因になりかねないこと
6 他の契約への費用の付け替えの問題は税務調査により担保可能であること

当会としては通達 156 条 20 条 5 項そのものを削除し、外国契約者税の対象となる契約ごとに納税方式を選択できるよう改訂されることを強く要望します。また、本件に関し財政省との会合を希望します。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表としてベトナム日本商工会議所は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会議所　会頭

写)　計画投資省　外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会議所
ダナン日本商工会

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

伊東　浩治

HỘI NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM